

1500832-42.2021.8.26.0286

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Andrea Ribeiro Borges

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... que confirma a acusação. O crime de tráfico de drogas interestadual perpetrado pelos réus restou devidamente comprovado. Dos relatos apresentados pelas testemunhas policiais, infere-se que, ao realizar operação de combate ao narcotráfico na localidade da base da polícia militar rodoviária situada na Rodovia Castelo Branco (SP 280), a equipe abordou um coletivo da Empresa Trans Isaak ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu - Foro de Itu

1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Rua Luiz Bolognesi, s/nº, ., Brasil - CEP 13301-900, Fone: (11) 4022 1101, Itu-SP -

E-mail: itu1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500832-42.2021.8.26.0286 - 2021/000748

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2182485/2021 - 04º D.P. ITU, 18902058 - 04º D.P. ITU, 516/21/542 - 04º D.P. ITU, 2182485 - 04º D.P. ITU, 2182485/2021 - 04º D.P. ITU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALBERTO NAVARRETE e outro

Data da Audiência:

28/01/2022

Réu Preso

ATA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO que se realiza nos autos supra mencionados, no dia 28 de janeiro de 2022, às 14:00 horas, em ambiente virtual na plataforma Teams, nos termos do artigo 6º, §3º, da Resolução CNJ 314/2020, Comunicados CG 284/2020, 317/2020 e 323/2020 e Provimento CSM nº 2557/2020, onde presente se encontrava a Excelentíssima Sra. Doutora ANDREA RIBEIRO BORGES, MMª. Juíza de Direito da 1ª. Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, comigo, assistente, ao final assinado. Presentes: o Dr. ALEXANDRE AUGUSTO RICCI DE SOUZA, DD. Promotor de Justiça desta Comarca, o(a) ré(u) CARLOS ALBERTO NAVARRETE E JEAN PAUL NAVARRETE PHILIPPE, acompanhados do(a) defensor(a) dativa Dr(a) BRUNA LOURENÇO FERRAZ (OAB/SP 426.556), a(s) testemunha(s) arrolada(s) em comum, ANDRE GOMES ROBIN SANTOS E HENRIQUE MARCELO VAZ. Iniciados os trabalhos, o(s) réu(s) conversou reservadamente com o defensor em ambiente virtual sem gravação. Em seguida, foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) acima mencionada(s), diante da anuência das partes, através de mídia digital pela plataforma Teams, a ser compartilhada oportunamente, nos termos do artigo 405, §1º do CPP, dispensada a exigência contida no §2º do mesmo artigo e nos termos do artigo 6º, §3º, da Resolução CNJ 314/2020, Comunicados CG 284/2020

e 323/2020 e Provimento CSM nº 2557/2020. Ao final, encerradas as oitivas de testemunhas, foi realizado o interrogatório do(a) ré(u), através de mídia digital pela plataforma Teams, a ser compartilhada oportunamente, nos termos do artigo 405, §1º do CPP, dispensada a exigência contida no §2º do mesmo artigo e nos termos do artigo 6º, §3º, da Resolução CNJ 314/2020, Comunicados CG 284/2020 e 323/2020 e Provimento CSM nº 2557/2020. Na sequência, não havendo mais provas a produzir, pela MMª. Juíza foi declarada encerrada a instrução. Em debates, dada a palavra a(o) Dr(a). Promotor(a), manifestou-se nos seguintes termos: alegações finais orais através de mídia digital pela plataforma Teams, a ser compartilhada oportunamente, nos termos do artigo 405, §1º do CPP, dispensada a exigência contida no §2º do mesmo artigo e nos termos do artigo 6º, §3º, da Resolução CNJ 314/2020, Comunicados CG 284/2020 e 323/2020 e Provimento CSM nº 2557/2020. Dada a palavra ao(à) Dr(a). Defensor(a) do(a) ré(u), manifestou-se nos seguintes termos: alegações finais orais através de mídia digital pela plataforma Teams, a ser compartilhada oportunamente, nos termos do artigo 405, §1º do CPP, dispensada a exigência contida no §2º do mesmo artigo e nos termos do artigo 6º, §3º, da Resolução CNJ 314/2020, Comunicados CG 284/2020 e 323/2020 e Provimento CSM nº 2557/2020. EM SEGUIDA, PELA MMª. JUÍZA FOI PROFERIDA A SEGUINTE SENTENÇA: "VISTOS. CARLOS ALBERTO NAVARRE e JEAN PAUL NAVARRETE PHILIPPE, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei Federal nº 11.343/06, na forma do artigo 29, pois segundo dos autos consta, no dia 06 de julho de 2021, por volta das 14 horas e 51 minutos, na altura do quilômetro 74, da Rodovia Castelo Branco (SP 280), nesta Cidade e Comarca de Itu/SP, agindo em concurso e com identidade de propósitos, foram surpreendidos quando transportavam, do Estado do Paraná para o Estado de São Paulo, para fim de tráfico, o total de 05 (cinco) porções de "metanfetamina", conhecida como "cristal", pesando aproximadamente 0,96g (noventa e seis centigramas), e 407 (quatrocentos e sete) unidades da droga "ecstasy" (MDMA), com peso aproximado de 232g (duzentos e trinta e dois gramas), sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Os réus Carlos e Jean foram notificados pessoalmente às fls. 126 e 128, respectivamente. A defesa prévia foi apresentada em comum para os réus às fls. 142/143, oportunidade em que foram arroladas as mesmas testemunhas previamente arroladas pela acusação. A denúncia foi recebida em 27/09/2021 (fls. 148/150), sendo os acusados Carlos e Jean pessoalmente citados às fls. 184 e 186, respectivamente. Durante a instrução probatória foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum, André Gomes Robin Santos e Henrique Marcelo Vaz, policiais militares rodoviários responsáveis pela ocorrência, e, ao final, foram interrogados os réus. Encerrada a instrução probatória foram abertos os debates. O Ministério Público em alegações finais orais requereu a integral procedência da ação penal com a condenação dos réus pelos crimes imputados, nos termos da denúncia. A defesa dos réus, em alegações finais orais, pugnou o reconhecimento da atuação dos réus como "mula do tráfico", sendo-lhes aplicável a causa de diminuição de pena, conforme já decidido pelo STJ. No mais, pleiteou a devolução dos aparelhos celulares apreendidos e a colocação dos réus em liberdade. Constan informações sobre os antecedentes criminais do réu Carlos às fls. 87/89 e 96, bem como certidões de fls. 96; e do réu Jean às fls. 90/92 e 95, bem como certidões de fls. 37 e 38, figurando ambos como primários. A prisão em flagrante dos acusados foi convertida em prisão preventiva, conforme decisão exarada às fls. 49/51, que persiste até o momento. É o relatório. D E C I D O. A ação é procedente. A materialidade delitiva decorre do auto de prisão em flagrante (fls. 01), auto de exibição e apreensão (fls. 09), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 12), laudo de exame químico toxicológico (fls. 135/138), que constatou que as substâncias apreendidas eram 06 porções de "MDMA", com peso líquido de 82,49g, 164 comprimidos de "MDA" e "MDMA", com peso líquido de 99,54g, 95 porções de comprimidos "MDA" e "MDMA", com peso líquido de 50,87g e 130 comprimidos de "MDA", com peso líquido de 72,81g, além da prova oral produzida. A autoria dos réus também é certa. Na fase inquisitiva a testemunha André, policial militar rodoviário, declarou que na companhia do PM Henrique Vaz, durante Operação de Combate ao Narcotráfico pela Base Operacional 280/3, abordou o coletivo da Empresa Trans Isaak que, fazia o itinerário Foz do

Iguaçu a São Paulo. Narrou que ao adentrarem o salão de passageiros notaram que o passageiro da poltrona de Nº 13, de nacionalidade Venezuelana, de nome Carlos, sorrateiramente deixou sua poltrona, acomodando-se na poltrona de Nº 10. Afirmou que Carlos deixou a poltrona que viajava ao lado de seu filho, também venezuelano, de nome Jean Paul, que ocupava a poltrona de Nº 14. Disse que, diante da atitude atípica, as poltronas passaram a ser revistadas, bem como, os ocupantes e seus pertences, momento em que a equipe obteve sucesso em localizar uma sacola em tecido de cor amarela e vermelha, sob a estrutura da poltrona de Nº 14, a qual continha em seu interior uma lata em aço, dentro da qual havia 10 invólucros plásticos com o total de 393 comprimidos da droga sintética "ecstasy" e um invólucro com considerável quantidade de uma substância transparente, na forma de cristal, aparentando tratar-se de droga sintética, metanfetamina, denominada "cristal". Afirmou que os indivíduos, pai e filho foram retirados do coletivo e ao serem entrevistados acerca das substâncias localizadas, o pai, Carlos, passou a se exaltar, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo, sendo algemado. Narrou que mesmo assim Carlos gritou ao seu filho, podendo ser interpretado em castelhano "corra", o que foi tentado pelo seu filho, que, no entanto, de imediato, foi contido, imobilizado e algemado. Informou que, posteriormente, quando os indivíduos se acalmaram, Carlos (pai) reconheceu a propriedade da droga e alegou que pegou as drogas no terminal rodoviário de Cascável/PR, sendo contratado para levá-las até a Capital Paulista, onde receberia o pagamento de R\$ 500,00 pelo transporte. Narrou que, em continuidade a revista das bagagens dos presos, localizaram mais 02 invólucros plásticos contendo mais 14 comprimidos de "ecstasy", na mochila de Carlos. Totalizando assim a apreensão de 407 comprimidos de "ecstasy" e uma porção de metanfetamina "cristal". Esclareceu que foi utilizado solução química na porção de "cristal" que revelou a coloração azulada, indicando a presença de elementos que compõem drogas proibidas no Brasil. Relatou que também foram encontradas anotações, no interior da bolsa, junto a droga, escrita em língua castelhana por Carlos, que veio a corroborar com os demais elementos de convicção a respeito da propriedade destas drogas. Perante o juízo, a testemunha arrolada em comum André, policial militar rodoviário, ratificou integralmente o relatado na fase policial. Acrescentou que Jean alegou que não sabia da existência da droga. Esclareceu que não se recorda a justificativa da motivação da viagem apresentada pelo acusado Jean. Narrou que a droga foi localizada embaixo da poltrona do acusado Jean. No mesmo sentido o depoimento da testemunha Henrique, policial militar rodoviário, que, na fase extrajudicial, confirmou o depoimento de seu colega. Afirmou que na companhia do condutor da ocorrência, Sgt. Robim, estavam realizando Operação de Combate ao Narcotráfico pela Base Operacional 280/3, tendo abordado o coletivo da Empresa Trans Isaak, que fazia o itinerário Foz do Iguaçu a São Paulo. Narrou que ao adentrarem no salão de passageiros notaram que o passageiro da poltrona de Nº 13, de nacionalidade Venezuelana, de nome Carlos, sorrateiramente deixou sua poltrona, acomodando-se na poltrona de Nº 10. Esclareceu que Carlos deixou a poltrona que viajava ao lado de seu filho, também venezuelano, de nome Jean Paul, que ocupava a poltrona de Nº 14. Relatou que, diante da atitude atípica, trazendo elementos de fundada suspeita, as poltronas passaram a ser revistadas, bem como os ocupantes e seus pertences, momento em que a equipe obteve sucesso em localizar uma sacola em tecido de cor amarela e vermelha,

sob a estrutura da poltrona de Nº 14, que continha em seu interior uma lata em aço, dentro da qual havia 10 invólucros plásticos contendo no total de 393 comprimidos da droga sintética "ecstasy" e um invólucro com considerável quantidade de uma substância transparente, na forma de cristal, aparentando tratar-se da droga sintética (metanfetamina) denominada "cristal". Informou que os indivíduos, pai e filho foram retirados do coletivo e ao serem entrevistados acerca das substâncias localizadas, o pai, Carlos, passou a se exaltar, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo, sendo algemado. Disse que Carlos, mesmo assim, gritou ao seu filho, podendo ser interpretado em castelhano "corra", o que foi tentado pelo filho dele que, no entanto, foi, de imediato contido, imobilizado e algemado. Narrou que, posteriormente, quando os indivíduos se acalmaram, Carlos (pai) reconheceu a propriedade da droga e alegou que pegou as drogas no terminal rodoviário de

Cascável/PR, sendo contratado para levá-las até a Capital Paulista, onde receberia o pagamento de R\$ 500,00 pelo transporte. Afirmou que em continuidade a revista das bagagens dos presos, localizaram mais 02 invólucros plásticos contendo 14 comprimidos de "ecstasy", na mochila de Carlos. Informou que no total foram apreendidos 407 comprimidos de "ecstasy" e uma porção de metanfetamina "cristal". Esclareceu que foi utilizada solução química na porção de "cristal" que revelou a coloração azulada, indicando a presença de elementos que compõem drogas proibidas no Brasil. Ao ser ouvido em juízo, Henrique, testemunha arrolada em comum, policial militar rodoviário, confirmou o declarado na fase policial na íntegra. Acrescentou que não se recorda ao certo o que o acusado Jean, filho, afirmou, mas acredita que ele tenha dito que a droga não era dele. Afirmou que Carlos alegou que receberia R\$ 500,00 pelo transporte da droga. Afirmou que na sequência da diligência verificaram as bagagens dos réus e em uma delas, salvo engano, na pertencente ao acusado Jean, havia mais três comprimidos. Afirmou que não se recorda se Jean confessou que a bagagem era dela, mas parece que ele afirmou que já havia consumido droga. Narrou que os réus não aparentavam estar sob efeito do uso de entorpecentes, embora aparentassem bastante nervosos. O réu Carlos quando interrogado na fase inquisitiva declarou que encontraram as drogas no lixo em Cascavel, e como conseguiram um emprego em São Paulo, decidiram levá-las consigo. Afirmou que não sabiam por quanto, nem onde venderiam, iriam procurar pelas ruas. Alegou que não são vendedores de drogas, nem possuem passagens pela polícia. Interrogado perante o juízo, o réu Carlos confessou a responsabilidade quanto ao crime lhe imputado. Narrou que pegou a droga em Cascavel/PR e iria levá-la para São Paulo e seu filho não tinha ciência de que estava realizando o transporte das drogas. Relatou que trabalhava em um hotel no Mato Grosso, chamado Maré Mansa Resort, onde trabalhou de garçom por onze meses, com carteira assinada. Disse que foram dispensados e não teve outra alternativa. Esclareceu que sua intenção neste país sempre foi trabalhar, sendo que nunca foi traficante. Afirmou que sua família não sabe que o interrogando está preso. Disse que a embaixada não entrou em contato com o interrogando, sendo que não possuem representantes. Afirmou que está muito arrependido. Por ocasião do interrogatório em sede policial, o réu Jean disse que acharam a droga no lixo em Cascavel e, sabendo que elas poderiam ter algum valor, resolveram ir até São Paulo para tentar vendê-las. Afirmou que experimentou a droga e ela é de boa procedência. Ao ser interrogado perante o juízo, o réu Jean declarou que estava fazendo o transporte de drogas por um momento de necessidade. Afirmou que chegou ao Brasil com 17 anos e desde então trabalhou em diversos lugares. Disse que não é acostumado a praticar delitos. Narrou que no Brasil conseguiu muitas oportunidades e pede desculpas pelo crime cometido. Esclareceu que estavam em situação de rua e não tinham como fazer. Afirmou que é usuário de maconha e conheceu o rapaz em Cascavel/PR, que lhe ofertou esse serviço de transporte da droga. Esta é a prova produzida, que confirma a acusação. O crime de tráfico de drogas interestadual perpetrado pelos réus restou devidamente comprovado. Dos relatos apresentados pelas testemunhas policiais, infere-se que, ao realizar operação de combate ao narcotráfico na localidade da base da polícia militar rodoviária situada na Rodovia Castelo Branco (SP 280), a equipe abordou um coletivo da Empresa Trans Isaak e, ao adentrar o veículo, perceberam que o acusado Carlos, de imediato, levantou-se de seu assento e acomodou-se em outra poltrona, o que gerou a suspeita de que estivesse cometendo algum ilícito, ensejando, assim, sua abordagem bem como a de seu filho, que o acompanhava durante a viagem. Observa-se que, ao realizar a revista das poltronas em que os acusados se encontravam sentados, os policiais localizaram uma sacola, de cor amarela e vermelha, contendo uma lata de aço com invólucros plásticos em seu interior, totalizando 393 (trezentos e noventa e três) comprimidos de droga sintética, aparentando ser "ecstasy", além de substância transparente, em forma de cristal, que aparentava tratar-se de metanfetamina. Diante disso, os acusados foram retirados do veículo e questionados acerca da procedência das drogas, tendo o acusado Carlos se exaltado e gritado para que seu filho corresse, que tentou fazê-lo, sendo contido pelos policiais em seguida. Os réus confessaram informalmente o crime, assim como fizeram em juízo. A prova oral em consonância com a prova de materialidade e com a

confissão dos restou comprova integralmente a acusação, não havendo dúvidas quanto à autoria, materialidade e interestadualidade do crime de tráfico de drogas. Os policiais prestaram depoimentos firmes e seguros no sentido de confirmar a acusação, não sendo produzida prova idônea qualquer que levasse seus relatos ao descrédito. Aliás, não restou evidente que os policiais possuíam interesse ou qualquer motivo para injustamente incriminar os acusados, que nem ao menos conheciam, imputando-lhes crime gravíssimo, sendo eles, inclusive, confessos. Outrossim, a prova oral foi confirmada pelo laudo de exame químico toxicológico, apresentado às fls. 135/138, que constatou que as substâncias apreendidas se tratavam de drogas sintéticas, denominadas "MDA" e "MDMA", dispostas em 06 (seis) invólucros plásticos, com peso líquido de 82,49g (oitenta gramas e quarenta e nove centigramas), 164 (cento e sessenta e quatro) comprimidos e 06 (seis) fragmentos de comprimidos, com peso líquido de 99,54g (noventa e nove gramas e cinquenta e quatro centigramas), 95 (noventa e cinco) comprimidos inteiros, com peso líquido de 50,87g (cinquenta gramas e oitenta e sete centigramas), e 130 (cento e trinta) comprimidos inteiros e 12 (doze) fragmentos, com peso líquido de 72,81g (setenta e dois gramas e oitenta e um centigramas). A respeito da quantidade de droga apreendida, esta não pode, em hipótese alguma ser considerada pequena, tratando-se de droga sintética com alto poder vulnerante. Com efeito o número de porções individuais apreendidas demonstra a potencialidade lesiva da conduta dos réus, considerando o número de pessoas que poderiam ter sido atingidas, ainda que indiretamente, de modo a evidenciar graves e severos riscos à ordem e à saúde pública. Cabe consignar, ainda, que as substâncias apreendidas se tratam de drogas sintéticas, causadoras de fortes efeitos físicos e psicológicos, sendo a quantidade de entorpecentes apreendida integralmente incompatível com a destinação ao próprio consumo. Diante de todo analisado e acima recorrido, tem-se que o conjunto probatório amalhado constitui alicerce sólido e robusto para sustentar a condenação. Quanto a majorante descrita na inicial acusatória, nota-se que os acusados foram surpreendidos dentro de um coletivo interestadual enquanto transportavam entorpecentes de origem de outro estado, Paraná, para São Paulo, devendo esta ser reconhecida, circunstância, aliás, admitida por ambos. Suficientemente demonstrada a acusação e afastadas as teses sustentadas pela defesa, resta proceder a fixação da pena. Quanto ao réu Carlos: A pena abstratamente prevista para o crime de tráfico de drogas, disposto no artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/2006, é de reclusão e varia entre 05 a 15 anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, embora seja o réu presumidamente primário, diante da inexistência de apontamento na folha de antecedentes acostada aos autos, diante da quantidade e natureza das drogas apreendidas, deve a pena ser inicialmente fixada 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Não há circunstâncias agravantes. Presente uma circunstância atenuante decorrente da confissão espontânea do acusado, de modo que deve a pena ser reduzida ao mínimo legal. Presente uma causa de aumento, decorrente da prática interestadual do tráfico de drogas, eis que foi comprovado que o réu transportava drogas do estado do Paraná para São Paulo, prevista no art. 40, inciso V, da Lei Federal 11.343/06, deve a pena ser majorada em 1/6, atingindo o montante de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Excepcionalmente, aplicando a jurisprudência do STJ que, recentemente, no julgamento do AgRg no HC 686.647/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, decidiu sobre a possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da apreensão de grande quantidade de droga, quando estiver caracterizada a condição de mula

do tráfico, cabível tal reconhecimento no caso sub judice, devendo a pena do réu, no entanto, ser diminuída em fração reduzida, 1/3, nos termos do previsto no §4º, do artigo 33, da Lei Federal nº 11.343/2006, passando a pena ao patamar de 03 (três) anos, 10 (dez) meses de 20 (vinte) dias de reclusão, além de 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa. Quanto ao réu Jean: A pena abstratamente prevista para o crime de tráfico de drogas, disposto no artigo 33, "caput", da Lei Federal

nº 11.343/2006, é de reclusão e varia entre 05 a 15 anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, embora seja o réu presumidamente primário, diante da inexistência de apontamento na folha de antecedentes acostada aos autos, diante da quantidade e natureza das drogas apreendidas, deve a pena ser inicialmente fixada 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Não há circunstâncias agravantes. Presente duas circunstâncias atenuantes decorrentes da confissão espontânea do acusado e da menoridade relativa, eis que menor de 21 anos na época dos fatos, deve a pena ser reduzida ao mínimo legal. Presente uma causa de aumento, decorrente da prática interestadual do tráfico de drogas, eis que foi comprovado que o réu transportava drogas do estado do Paraná para São Paulo, prevista no art. 40, inciso V, da Lei Federal 11.343/06, deve a pena ser majorada em 1/6, atingindo o montante de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Excepcionalmente, aplicando a jurisprudência do STJ que, recentemente, no julgamento do AgRg no HC 686.647/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, decidiu sobre a possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da apreensão de grande quantidade de droga, quando estiver caracterizada a condição de mula do tráfico, cabível tal reconhecimento no caso sub judice, devendo a pena do réu, no entanto, ser diminuída em fração reduzida, 1/3, nos termos do previsto no §4º, do artigo 33, da Lei Federal nº 11.343/2006, passando a pena ao patamar de 03 (três) anos, 10 (dez) meses de 20 (vinte) dias de reclusão, além de 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa. Ante o exposto, julgo a ação penal PROCEDENTE e CONDENO o réu CARLOS ALBERTO NAVARRE, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei Federal nº. 11.343/06, à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses de 20 (vinte) dias de reclusão, além de 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa, fixados no mínimo legal; e CONDENO o réu JEAN PAUL NAVARRETE PHILIPPE, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei Federal nº. 11.343/06, à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa, fixados no mínimo legal. A pena privativa de liberdade imposta aos réus deverá ser inicialmente cumprida em regime aberto, por serem primários e ter sido reconhecido o privilégio para ambos. No entanto, descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos à ré Juliana, ante as graves consequências sociais e o incremento da violência ocasionado pelo delito cometido, incompatível com o benefício, que tornaria inócua a pena, respeitados os entendimentos contrários. Concedo aos acusados o direito de recurso em liberdade, expedindo-se alvará de soltura, com a máxima urgência. Autorizo a destruição do remanescente das drogas, oficiando-se. Determino a destruição do objeto apreendido, folha de anotação, oficiando-se. Sem prejuízo, embora não conste dos autos a apreensão de aparelhos de telefone celular, diante do requerimento formulado pela defesa, fica deferida a devolução, acaso apreendidos, oficiando-se. Isento os réus do pagamento das custas processuais por terem respondido ao processo presos e declararem situação de miserabilidade. A multa imposta aos acusados deverá ser recolhida nos termos da Lei 13.964/2019, após o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de inscrição na dívida ativa, observando-se o Provimento CG 04/2020. Arbitro os honorários da defensora nomeada pelos atos praticados, expedindo-se certidão, oportunamente. Oportunamente, expeçam-se os mandados e ofícios de praxe, comunicando-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral. Intimem-se as partes da presente sentença, sendo dispensadas antes de sua prolação. P.R.I.C." Por fim, por tratar-se o presente feito de autos digitais, em conformidade com o art. 1.269 do Provimento CG nº 21/2014 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, saem as partes cientes de seu inteiro teor, sendo dispensada extração de cópias com as respectivas assinaturas físicas, observando-se que eventual mídia será inserida no próprio sistema para eventual consulta pelas partes. Nada mais, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Rodolfo Mosca, Coordenador, digitei.

MM^a. JUÍZA:M.P.:

RÉU:ADV. (Dr.):

PUBLICAÇÃO E REGISTRO DE SENTENÇA

Certifico e dou fé que publiquei e registrei a presente Sentença junto ao SAJ
Itu, 28/01/2022
Rodolfo Mosca, M818301,
Coordenador